
2021년 이해 충돌 방지 등 공직기강 확립 복무감사 처분요구서

2021. 11.

kobaco 한국방송광고진흥공사

감 사 실

개 선 요 구

제 목 공사와 계약업체 간의 이해 충돌 방지책 마련 및 관리 필요

관계부서 ○○○○○팀

내 용

1. 업무 개요

○○○○○팀은 「업무분장지침」제3조(업무분장)에 따라 자산관리 및 자산운용, 안전 관리에 관한 업무를 담당하고 있으며 자산관리와 관련하여 「고정자산 운영관리 규정」 제43조(시설의 관리책임) 및 제44조(시설관리범위)에 따라 시설의 유지보수 및 계약 등 그에 수반되는 업무를 수행한다.

2. 관계 규정 및 판단기준

공직 수행 과정의 부패 방지 및 직무수행의 공정성 담보를 위하여 이해 충돌 상황을 예방하고 적절하게 관리하고 통제할 필요성이 있다.¹⁾ 이에 따라 정부는 「부패 방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한」를 시행하였고(2008. 2. 29), 동법 제3조(공공기관의 책무) 제1항은 공공기관에 건전한 사회윤리 확립을 위한 부패 방지 노력 책무를 규정하고 있으며 동조 제2항은 부패를 방지하기 위하여 법령상, 제도상 또는 행정상의 모순이 있거나 그 밖에 개선할 사항이 있다고 인정될 때는 즉시 이를 개선하거나 시정할 의무를 부여하고 있다.

이에 따라 공사는 계약상대방 등 직무관련자와 관계에 대하여 「한국방송광고진흥공사 임직원 행동강령」 제8조(사적 이해관계의 신고), 제8조의3(직무 관련 영리 행위 등 금지), 제25조(직무관련자 등과의 거래 신고) 등을 규정하여 공사 임직

1) 국회는 공정한 직무수행 보장 및 공공기관의 대국민 신뢰 확보를 목적으로 「공직자의 이해 충돌 방지법」(2021. 5. 18 제정) 하여 시행(2022년)을 예정하고 있다.

원과 직무관련자 간의 이해 충돌을 방지하기 위한 수단을 마련하고 있다. 그리고 직무관련자와 개입되는 시설보수 공사²⁾ 등 대규모 사업예산 집행의 경우 예산의 효율적 집행의 필요성이 높고 이권 개입 또는 외부 영향력 개입 등 우려가 크므로 이해 충돌 방지를 위한 수단이 지속해서 마련하고 개선하여야 할 필요성이 높다.

3. 감사 결과 확인된 사실 및 개선 필요사항

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제13조(감독)와 제14조(검사)는 공사계약의 이행과정에서의 감독과 검사 의무를 명시하고 있으며 이러한 감독 및 검사 업무는 공사와 시설보수 공사계약을 체결한 상대방 회사³⁾의 계약 이행과 이해가 충돌될 수 있는 행위에 해당한다. 따라서 담당 부서는 시설보수 공사 수행의 공정성 및 신뢰성 확보를 위해 이해 충돌 방지를 위해 노력하여야 하며 필요한 제도 등을 마련하고 지속해서 개선하여야 할 필요성이 있다.

그런데 2019년 한국광고문화회관 시설보수 공사업체인 ○○○○○(주)⁴⁾는 공사수행과정에서 당시 해당 건물의 시설관리 용역업체인 ◆◆◆◆ 소속으로 해당 건물의 시설관리를 담당하고 있는 직원 7명⁵⁾을 일용직으로 고용하여 배관 교체 작업 등을 수행하고 5.6백만 원을 지급한 사실이 확인되었다. ◆◆◆◆ 소속 직원들은 실질적으로 해당 건물의 시설관리를 총괄하며 공사 임직원의 근무 외 시간에는 직접 공사업체의 출입, 공사과정의 관리, 안전교육 등 시설 보수 공사 관련 감독업무를 직접 수행한다는 점을 고려할 때 ○○○○○(주)가 당시 ◆◆◆◆ 소속 직원

2) 2021년 실행예산 기준 시설보수 공사예산은 836백만 원으로 공사 전체 사업예산(17,620백만 원)의 4.7%로 타 사업 대비 높은 수준임

3) 한국방송광고진흥공사 임직원 행동강령」 제2조(용어의 정의) 제1항 제2호의 직무관련자에 해당함

4) 해당 공사계약은 경쟁입찰로 선정되었으며, 계약금액 692백만 원, 공사 기간 2019. 5.13~8.31(4개월)임

5) 정부의 공공기관 비정규직 정규직 전환 정책에 따라 현재는 공사의 자회사인★★★★★★ 소속임(1명은 퇴사)

들을 일용직으로 고용하여 시설보수 공사를 한 것은 공사와 관계에서 이해관계가 충돌하는 행위에 해당한다. 그리고 공사와 ◆◆◆◆(당시 시설관리 용역업체)와 관계에서 공사를 대신하여 시설보수 공사의 관리·감독에 직·간접적인 업무를 담당하는 ◆◆◆◆ 소속 임직원이 공사 소유 건물에서 공사와 시설보수 공사 계약관계인 업체를 위하여 일하는 것은 이해관계가 충돌하는 행위에 해당한다.

따라서 담당 부서는 향후 공사계약 체결 및 이행과정에서 공사와 계약업체 간의 이해 충돌을 사전적으로 예방할 수 있는 수단을 계약서상에 마련할 필요가 있다. 그리고 현재는 공사의 자회사인 ★★★★★★(주)가 공사 소유 건물에 대하여 실질적으로 시설관리를 담당하고 있는 점을 고려할 때, 공사 자회사 ★★★★★★(주) 임직원의 대하여도 공사 소유 건물에 대한 공사와 계약관계인 업체와의 겸직(일용직 포함)을 제한하는 등의 수단을 자회사와 계약 체결 시 계약서 등에 마련할 필요가 있다. 나아가 담당 부서는 공사계약의 이행과정을 철저히 감독하고 이행 결과를 검사하며 이행과정에서 공사와 이해 충돌이 발생하지 않는지 등을 지속해서 관리할 필요가 있다.

관계부서 의견 상기 내용과 관련하여 관계부서는 이의 사항이 없으며, 향후 계약서 등에 계약업체(자회사 포함)와의 이해 충돌을 사전적으로 예방할 수 있는 수단을 마련하고 지속해서 이행 여부를 관리하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

[개선] 관계부서는 계약업체와의 이해 충돌을 방지할 수 있는 수단을 마련하고 이행 여부를 지속해서 관리하시길 바랍니다.